

<제8장 청구의 병합과 소의 변경.제1절 관련청구소송의 병합·이송>

I. 관련청구소송의 병합

1. 의의

- 관련청구소송의 병합이란 행정소송에 관련된 민사소송이나 다른 행정소송을 함께 심리하고 재판하기 위해 하나의 소송 절차에 결합시키는 제도를 말한다. 이 제도는 당해 처분등과 관련된 청구를 하나의 법원에서 일괄하여 심리하도록 함으로써 소송 절차의 중복을 피하고, 심리 절차를 간편하게 하며, 재판의 모순 저축을 방지하여 당사자의 권리 구제를 실효성 있게 도모하는 데 그 취지가 있다. 주로 행정소송인 취소소송에 그 처분을 전제로 하는 손해배상 청구 등 민사소송을 병합하는 경우가 가장 일반적이다.

2. 관련청구소송의 범위

- 행정소송법 제10조 제1항은 취소소송에 병합할 수 있는 관련청구소송의 범위를 다음과 같이 규정한다.

(1) 당해 처분등과 관련되는 손해배상·부당이득반환·원상회복 등 청구소송

- 이 청구들은 행정처분 등의 위법을 선결 문제로 하는 경우가 많으며, 해당 처분의 취소 여부에 따라 청구의 인용 여부가 결정되므로 주된 취소소송과의 관련성이 높다. 예를 들어 위법한 과세처분 취소소송과 그 처분으로 납부한 세금에 대한 부당이득반환청구소송의 병합을 들 수 있다. 이러한 병합은 심리 범위를 한정하여 소송의 신속한 심판을 도모하려는 취지도 갖는다.

(2) 당해 처분등과 관련되는 취소소송

- 이는 동일한 처분등을 둘러싸고 여러 개의 취소소송이 제기된 경우뿐만 아니라, 동일한 법률관계나 사실관계에 기초한 처분등에 대한 여러 취소소송 상호 간의 병합도 포함한다.

3. 병합의 종류

- 행정소송에서 관련청구소송의 병합은 민사소송법상의 청구 병합 규정을 준용하며, 그 형태는 다음과 같이 구분할 수 있다.

(1) 단순 병합

- 주된 청구와 관련 청구가 독립적으로 병존하며, 법원이 그 모두에 대하여 심리하고 재판하는 형태이다. 두 청구 모두 인용되거나 기각될 가능성이 있다. 단순 병합은 상호 관련성의 유무를 불문하고 당사자만 동일하면 허용된다.

(2) 선택적 병합

- 원고가 주된 청구와 관련 청구 중 어느 하나를 선택적으로 구하는 경우이다. 법원은 두 청구 중 어느 하나를 인용할 수 있다. 논리적으로 관계가 없는 청구들을 선택적 또는 예비적 청구로 병합하여 청구하는 것은 원칙적으로 부적법하다는 것이 판례의 입장이지만, 청구 사이의 관련성을 파악하여 논리적 관련성이 짙은 경우에는 부진정 예비적 병합의 법리를 적용할 여지도 있다는 논의가 있다.

(3) 예비적 병합

- 원고가 주된 청구의 인용을 구할 것을 1차적 희망으로 하고, 그것이 받아들여지지 않을 경우를 대비하여 2차적으로 관련 청구의 인용을 구하는 형태이다. 행정소송에서 가장 흔히 볼 수 있으며, 주된 행정소송(취소소송)이 기각될 경우를 대비하여 관련 민사소송(부당이득반환청구)을 병합하는 경우가 대표적이다.

4. 요건

- 관련청구소송을 병합하기 위한 요건은 다음과 같다.

(1) 주된 청구가 적법하게 계속 중일 것

- 관련청구소송의 병합은 주된 행정소송(주로 취소소송)이 적법하게 제기되어 법원에 계속 중인 것을 전제로 한다.

(2) 관련성 요건 충족

- 병합하고자 하는 청구가 당해 처분등과 관련되는 것이어야 하며, 이 관련성은 행정소송법 제10조 제1항 각호의 범위 내에 속해야 한다. 이는 청구의 내용이나 발생 원인이 주된 처분등과 법률상 또는 사실상 공통되거나, 처분의 효력이나 존부가 선결문제로 되는 관계에 있어야 함을 의미한다.

(3) 사실심 변론종결시까지 병합 제기

- 관련청구소송은 사실심 법원의 변론종결시까지 병합하여 제기할 수 있으며, 이는 소송 계속 중인 법원에 추가하여 병합하는 후발적 병합과 최초 소 제기 시부터 함께 하는 원시적 병합을 모두 포함한다.

(4) 피고의 동일성 불요

- 관련청구소송은 주된 청구소송의 피고가 아닌 다른 자를 상대로 한 것이라도 취소소송이 계속된 법원에 병합하여 제기할 수 있다. 예를 들어 행정청을 피고로 하는 취소소송에 국가 또는 공공단체를 피고로 하는 국가배상청구소송을 병합하는 경우가 이에 해당한다.

5. 병합요건의 조사

- 병합요건은 소송요건으로서 법원의 직권조사사항이다. 법원은 관련청구소송이 병합된 경우 그 병합이 적법한 요건을 갖추었는지 직권으로 조사한다. 주된 청구소송이 부적법하여 각하되는 경우, 그에 병합된 관련청구소송의 운명에 대하여 견해가 대립한다. 판례는 원칙적으로 주된 청구소송이 부적법하여 각하되면 그에 병합된 관련청구소송도 병합 요건을 흠결하여 부적법하므로 함께 각하되어야 한다는 입장을 취한다. 다만, 관련청구소송이 독립하여 적법한 요건을 갖추고 있다면 이를 별개의 소송으로 분리 심판하거나 관할 법원으로 이송하는 것이 소송 경제 측면에서 바람직하다는 견해도 있다.

6. 병합된 관련청구소송의 판결

- 병합된 관련청구소송에 대하여 법원은 주된 청구와 관련 청구를 하나의 절차에서 심리하여 하나의 종국 판결로써 동시에 재판한다. 관련청구소송이 민사소송인 경우에도 행정소송이 계속된 법원이 이를 함께 심리하고 판결하게 되며, 이 경우 병합된 민사소송에는 그 본질이 행정소송으로 변하는 것은 아니므로 민사소송법이 적용되어야 할 것이다. 특히 처분의 취소를 전제로 하는 부당이득반환 청구가 취소소송에 병합된 경우, 해당 부당이득반환 청구가 인용되기 위해서는 그 소송 절차에서 판결에 의해 당해 처분이 취소되면 충분하고, 그 처분의 취소가 확정되어야 하는 것은 아니라는 것이 판례의 태도이다.

II. 관련청구소송의 이송

1. 의의[행소법 제10조 제1항]

- 관련청구소송의 이송이란 취소소송과 관련청구소송이 각각 다른 법원에 계속되고 있는 경우, 관련청구소송이 계속된 법원의 재판에 따라 그 사건을 취소소송이 계속된 법원으로 이전하는 것을 말한다. 행정소송법 제10조 제1항은 취소소송과 관련청구소송이 각각 다른 법원에 계속되고 있는 경우에 관련청구소송이 계속된 법원이 상당하다고 인정하는 때에는 당사자의 신청 또는 직권에 의하여 이를 취소소송이 계속된 법원으로 이송할 수 있다.고 규정하고 있다. 이는 소송 경제와 재판의 통일을 위한 제도적 장치이다.

2. 이송의 요건

- 이송이 허용되기 위한 요건은 다음과 같다.

(1) 취소소송과 관련청구소송이 각각 다른 법원에 계속되어 있을 것

- 두 소송이 이미 별개의 법원에 제기되어 진행 중인 상태여야 한다.

(2) 관련청구소송이 계속된 법원이 이송을 상당하다고 인정할 것

- 법원은 심리의 중복 방지, 재판의 모순 저축 방지 등 이송의 필요성을 종합적으로 고려하여 판단한다. 이송은 법원의 재량에 따른 임의적 이송이며, 관할 위반을 이유로 하는 민사소송법상 의무적 이송과는 구별된다.

(3) 이송은 취소소송이 계속된 법원으로 할 것

- 이송은 소송 집중의 원칙에 따라 관련청구소송을 취소소송이 계속된 법원으로 행하는 것이 원칙이다. 이송을 받은 법원은 원래 그 관련청구소송에 대한 관할권이 없더라도 행정소송법 제10조 제1항에 따라 관할권을 갖게 된다.

3. 이송의 효과

- 이송 결정이 확정되면 다음과 같은 효과가 발생하며, 이는 민사소송법 규정의 준용을 통해 나타난다.

(1) 법원의 구속력

- 이송 결정이 확정되면 이송받은 법원은 이송 결정에 따라야 하며, 그 사건을 다시 다른 법원에 이송하지 못한다. 이를 이송 결정의 기속력이라고 한다. 이 기속력은 반복되는 이송으로 인한 본안의 심리 지연을 막기 위함이며, 원칙적으로 전속관할 규정을 위반하여 이송한 경우에도 미친다. 다만, 심급 관할 위반의 경우 상급심에는 미치지 않아 당사자의 심급의 이익을 보장한다.

(2) 소송 계속의 이전

- 이송 결정이 확정된 때에는 소송은 처음부터 이송받은 법원에 계속된 것으로 본다. 따라서 소 제기에 의한 시효 중단이나 기간 준수의 효력은 이송 결정 시점이 아니라 소송이 최초 제기된 때로 소급하여 유지된다.

(3) 절차의 속행

- 이송받은 법원은 이미 진행된 소송 절차를 그대로 승계하여 심리를 속행한다.

4. 불복

- 이송 결정 및 이송 신청을 기각하는 결정에 대하여 당사자는 즉시항고를 할 수 있다. 이는 이송 결정이 소송의 계속을 변경하는 중요한 결정이므로, 당사자에게 불복의 기회를 주어 결정의 신중성을 기하기 위함이다.

Ⅲ. 결론

- 관련청구소송의 병합 및 이송 제도는 행정소송 절차에서 심리의 중복과 재판의 모순 저축을 회피하고, 행정처분을 둘러싼 모든 법률관계를 하나의 법원에서 집중적으로 해결함으로써 소송 경제를 도모하고 당사자의 실질적 권리 구제를 강화하는 데 그 목적이 있다. 병합은 원고의 소송상 선택을 통해, 이송은 법원의 재량적 판단을 통해 소송의 효율성을 높이는 중요한 행정소송법상의 제도이다.